DIG16

SITES INTERNET · CHARENTE

CONTRAT

Assistance administrative *et mandat de facturation*

Devis, factures et relances préparés par DIG16, validés et signés par vous

Entre : {{Nom DIG16;role=DIG16;type=text}}, entrepreneur individuel, nom commercial DIG16, SIREN {{SIREN DIG16;role=DIG16;type=text}}, {{Adresse DIG16;role=DIG16;type=text}}, ci-après « DIG16 »,

et : {{Nom du client;role=Client;type=text}}, {{Forme juridique;role=Client;type=text}}, SIREN {{SIREN du client;role=Client;type=text}}, {{Adresse du client;role=Client;type=text}}, représentée par {{Représentant et qualité;role=Client;type=text}}, ci-après « le Client ».

Article 1 — Objet

DIG16 assiste le Client dans la préparation de ses documents commerciaux et le suivi de ses encaissements :

1. **Devis** : préparation des devis à partir des éléments transmis par le Client (photos, messages vocaux, notes), dans le modèle, aux prix et aux conditions du Client ; envoi au client final après validation écrite du Client.
2. **Factures** : établissement matériel des factures au nom et pour le compte du Client, dans le cadre du mandat de facturation de l'article 3 ; envoi après acceptation du Client.
3. **Relances** : préparation des rappels d'échéance et des relances de factures impayées, envoyés **au nom du Client et depuis ses coordonnées** ; préparation des mises en demeure, que le Client signe et envoie lui-même.
4. **Classement et transmission** : archivage des devis, factures et relances ; transmission des pièces à l'expert-comptable du Client selon ses instructions.
5. **Facture électronique** : aide au choix et au paramétrage de la plateforme de facturation électronique du Client avant l'échéance légale qui le concerne.

Article 2 — Ce que DIG16 ne fait pas

DIG16 n'exerce aucune activité réservée aux experts-comptables (ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, article 2) : il ne tient, ne centralise, n'arrête, ne surveille, ne redresse ni ne révise la comptabilité du Client, n'établit aucune déclaration fiscale ou sociale, aucun bilan ni aucun rapprochement bancaire. DIG16 n'encaisse aucun fonds pour le compte du Client : tout paiement est effectué par les clients finaux directement au Client. DIG16 ne contacte jamais un client final en son propre nom pour réclamer une somme due au Client et n'exerce pas l'activité de recouvrement amiable pour le compte d'autrui (code des procédures civiles d'exécution, articles L124-1 et R124-1 à R124-7). DIG16 ne fixe pas les prix du Client et ne s'engage pas à sa place.

Article 3 — Mandat de facturation (CGI, article 289, I-2)

3.1. Le Client donne mandat à DIG16 d'établir matériellement, en son nom et pour son compte, les factures (initiales, rectificatives et avoirs) relatives à ses ventes et prestations, à compter de la signature du présent contrat.

3.2. **Acceptation de chaque facture.** Aucune facture n'est émise sans l'acceptation du Client. Cette acceptation est donnée : par réponse écrite (message, email) au projet transmis par DIG16 ; ou, à défaut de réponse, à l'expiration d'un délai de 2 jours ouvrés après transmission du projet, sauf contestation du Client dans ce délai. Le Client peut toujours demander une facture rectificative.

3.3. **Forme.** Les factures présentent la même forme que si le Client les établissait lui-même : son identité, ses mentions légales, sa numérotation chronologique et continue, ses conditions de paiement, ses pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, et, pour une activité artisanale, les références de son assurance professionnelle. Elles portent la mention : « Facture établie par DIG16 au nom et pour le compte de » suivie du nom du Client.

3.4. **Responsabilité.** Le Client conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de TVA. DIG16 est responsable de la conformité matérielle des documents aux instructions du Client et aux mentions obligatoires en vigueur.

3.5. **Double et conservation.** DIG16 adresse au Client le double de chaque facture émise, dans la journée de l'envoi. Le Client conserve ses factures pendant la durée légale ; DIG16 lui remet l'intégralité des fichiers à tout moment sur demande et à la fin du contrat.

3.6. Le présent mandat vaut également pour les devis : tout devis est validé par écrit par le Client avant envoi ; le Client reste seul engagé par ses devis.

Article 4 — Fonctionnement

- Le Client transmet ses éléments par {{Messagerie convenue;role=Client;type=text}} ; DIG16 retourne le projet de devis sous 24 heures ouvrées, le projet de facture sous 24 heures ouvrées après signalement de la fin de prestation.
- Les relances suivent le calendrier convenu : rappel courtois à J+3 après l'échéance, relance à J+15, projet de mise en demeure à J+30, signé et envoyé par le Client (modèles joints).
- Jours et heures : du lundi au vendredi, 9 h à 18 h, hors jours fériés ; urgences : {{Contact urgences;role=DIG16;type=text}}.

Article 5 — Prix et paiement

Prestation facturée selon le devis n° {{Numéro du devis;role=DIG16;type=text}} du {{Date du devis;role=DIG16;type=date}} : {{Montant mensuel;role=DIG16;type=text}} € par mois, TVA non applicable, article 293 B du CGI, payable par prélèvement mensuel. Retard de paiement : pénalités au taux prévu par les conditions générales de vente de DIG16 et indemnité forfaitaire de 40 € (code de commerce, L441-10 et D441-5).

Article 6 — Durée et fin

Contrat conclu pour une durée indéterminée à compter du {{Date de début;role=DIG16;type=date}}, résiliable par chaque partie à tout moment par écrit avec un préavis de 30 jours. À la fin du contrat, DIG16 remet au Client l'ensemble de ses fichiers (devis, factures, relances, modèles) dans un format lisible, puis supprime ses copies dans les 30 jours, sauf obligation légale de conservation. Le mandat de facturation prend fin à la même date ; aucune facture n'est émise après.

Article 7 — Confidentialité

DIG16 garde strictement confidentiels les prix, les clients, les fichiers et toute information du Client, pendant le contrat et sans limite de durée après, et ne les utilise que pour l'exécution du présent contrat. Aucune donnée du Client n'est publiée, cédée ni utilisée pour une référence commerciale sans son accord écrit.

Article 8 — Protection des données personnelles (RGPD, article 28)

8.1. Pour les données personnelles des clients finaux et des contacts du Client (noms, adresses, téléphones, emails, montants dus), le Client est **responsable du traitement** et DIG16 est **sous-traitant**.

8.2. Objet et durée : préparation des devis, factures et relances, pendant la durée du contrat. Nature et finalité : rédaction, envoi, classement et transmission de documents commerciaux. Données : identité et coordonnées des clients finaux, nature et montant des prestations. Personnes concernées : clients et prospects du Client.

8.3. DIG16 s'engage à : traiter les données uniquement pour les finalités ci-dessus et sur instruction documentée du Client (le présent contrat, son annexe et les messages du Client) ; garantir la confidentialité des données et veiller à ce que toute personne autorisée à y accéder soit tenue à la confidentialité et formée à la protection des données ; mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées : accès protégés par mot de passe et double authentification, sauvegardes, chiffrement des appareils, aucun stockage sur un service situé hors de l'Union européenne sans accord écrit du Client ; **ne faire appel à aucun sous-traitant ultérieur** sans autorisation écrite, préalable et spécifique du Client ; transmettre au Client, dès réception, toute demande d'exercice de droits (accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité) reçue d'une personne concernée, et l'aider à y répondre ; notifier au Client toute violation de données **dans un délai maximum de 48 heures** après en avoir pris connaissance, par email et par téléphone, avec les éléments utiles à une éventuelle notification à la CNIL ; aider le Client, si nécessaire, pour une analyse d'impact ou une consultation préalable de la CNIL ; tenir un registre des catégories d'activités de traitement effectuées pour le Client ; au terme du contrat, restituer les données puis détruire toutes les copies selon l'article 6 et le confirmer par écrit ; mettre à disposition toute information permettant de démontrer le respect de ces obligations et se prêter aux vérifications du Client ; informer immédiatement le Client si une instruction lui paraît contraire au RGPD.

8.4. Le Client s'engage à : fournir à DIG16 les données nécessaires ; documenter par écrit ses instructions ; informer lui-même ses clients finaux du traitement de leurs données et du recours à un prestataire (l'information des personnes reste à sa charge) ; garantir qu'il dispose d'une base légale pour les données confiées ; superviser le traitement.

Article 9 — Assurance et responsabilité

DIG16 déclare être couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle pour la présente activité {{Assureur et numéro de contrat;role=DIG16;type=text}}. La responsabilité de DIG16 est limitée aux dommages directs résultant d'une faute prouvée dans l'exécution de ses prestations, dans la limite des sommes versées au titre des 12 derniers mois.

Article 10 — Divers

Droit français. Tout litige est soumis, après tentative de règlement amiable, au tribunal compétent du ressort du siège de DIG16. Le présent contrat et son annexe constituent l'intégralité de l'accord.

Fait à {{Lieu;role=DIG16;type=text}}, le {{Date de signature;role=DIG16;type=date}}, en deux exemplaires.

Le Client (lu et approuvé, bon pour mandat) :

{{Signature du client;role=Client;type=signature}}

DIG16 :

{{Signature DIG16;role=DIG16;type=signature}}

Annexe — Instructions documentées du Client (à remplir ensemble au premier rendez-vous)

RUBRIQUE	RÉPONSE DU CLIENT
Modèle de devis et de facture à utiliser (fichier, logiciel)	{{Modèle de devis et de facture;role=Client;type=text}}
Grille de prix, taux horaire TTC, frais de déplacement, mode de décompte du temps	{{Grille de prix;role=Client;type=text}}
Taux de TVA (ou franchise en base), régime, numéro de TVA	{{TVA et régime;role=Client;type=text}}
Numérotation en cours (dernier numéro de devis, de facture)	{{Numérotation en cours;role=Client;type=text}}
Conditions de paiement, acompte, pénalités, escompte	{{Conditions de paiement;role=Client;type=text}}
Assurance professionnelle (assureur, contrat, couverture géographique)	{{Assurance professionnelle;role=Client;type=text}}
Mode d'acceptation choisi (réponse écrite / délai de 2 jours ouvrés)	{{Mode d'acceptation;role=Client;type=text}}
Calendrier des relances (J+3, J+15, J+30) et ton souhaité	{{Calendrier des relances;role=Client;type=text}}
Expert-comptable (nom, adresse email, rythme de transmission)	{{Expert-comptable;role=Client;type=text}}
Canal d'envoi aux clients finaux (email du Client, courrier) et signature à apposer	{{Canal d'envoi;role=Client;type=text}}
Plateforme de facturation électronique retenue (ou à choisir avant le 1er septembre 2027)	{{Plateforme de facturation électronique;role=Client;type=text}}